



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 88/12
מס' בקשה: 30/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: ברכה דוידוף
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד דינה דוידוף
ממגדלי משה אביב זבוטינסקי 7 רמת גן

- נ ג ד -

המשיבים: 1. ראובן נעים
התובעים: 2. ראובן חל
ע"י ב"כ עוה"ד כנרת שמיר מסיקה
משדרות העצמאות 38 בת ים

ה ח ל ט ה

ההליך דנן הסתיים בפסק דין אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים מיום 05.04.13 (להלן: "הסכם הפשרה"). על פי הסכם הפשרה חולק הרכוש המשותף בבית בהתאם לחוות דעת שמאי/מודד מוסמך שמונה על ידי.

המבקשת עותרת בבקשה שבפני לעיכוב ביצוע של פסק הדין וזאת עד להסדרת מעבר קבוע לבית דנן, ברחוב מנחם 8 רמת גן, על גבי שטח השייך לבית ברחוב מנחם 6 רמת גן. טענת המבקשת בקצרה היא כי הסדרת מעבר כאמור תמנע שינויים מיותרים בתוך שטח הרכוש המשותף בבית. לטענת המבקשת מטרת התביעה היתה להסדיר מעבר לתובעים וזאת היא מבקשת עתה לעשות בדרך הפשוטה ביותר, כפי שהיה במשך שנים רבות.

המשיבים מתנגדים לבקשה - מדובר בפסק דין חלוט, מימוש פסק הדין יביא להסדרת המצב ולא הותרת הפגיעה במשיבים על כנה. המדובר, למעשה, בניסיון לשנות את החלטת המומחה שאיננה לרוחה של המבקשת. אין כל הצדקה לעכב ביצוע פסק דין בבית בשל טענות הקשורות בזכויות בעלי דירות בבית אחר, שממילא מסרבים לבקשה. אין מקום להתערבות ערכאה זו מול בעלי זכויות בבית שכן.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לדחות את הבקשה.

הליך זה נסתיים בפסק דין מיום 05.04.13 אשר נתן תוקף להסכם הפשרה, במסגרתו הוסכם על חלוקת הרכוש המשותף בבית ובכלל האמור הסדרת גישה לדירת המשיבים.

בבקשה זו מנסה המבקשת, למעשה, לשנות מהוראותיו של הסכם הפשרה ופסק הדין. ובמה דברים אמורים - אף אם יעלה בידה להכשיר מבחינה חוקית את שביל הגישה המצוי בשטח הבית ברחוב מנחם 6 רמת גן, כיצד ישנה הדבר את הוראות הסכם הפשרה אשר קובע פרוצדורה לחלוקת הרכוש המשותף בהתאם לקביעת המומחה מטעם המפקח ? !



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 88/12
מס' בקשה: 30/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ממילא, אף אם יוסדר השביל האמור, הרי שההסכמה לחלוקת הרכוש המשותף על פי הסכם הפשרה הפכה כבר מזמן לחלוטה שעה שפסק הדין ניתן ביום 05.04.12 וחוות דעת המומחה ניתנה ביום 20.09.12.

וידוגש, אומנם, בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") ניתן לבית המשפט שיקול דעת להורות על עיכוב ביצוע של פסק דין. אולם, זאת רשאי בית המשפט לעשות כאשר נתמלאו שני תנאים עיקריים והם: כי למבקש סיכויים טובים לזכות בערעור וכי מאז הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר, בשל כך שאם יבוצע פסק הדין ולאחר מכן יתקבל הערעור, ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך או קושי משמעותי בהשבת המצב לקדמותו (על השיקולים בהקשר למבחנים אלו ראו בש"א 86/89 הרפז נ' אחיטוב פ"ד מג(1) 334; בש"א 3158/91 ע"א 2464/91 פלטו שרון ואח' נ' קומפני פריזין ואח' פד"י מה(5) 499; ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ פ"ד מא(1) 713; ע"א 6824/97 יעקב בן שחר נ' גיל סוחה ואח' (פורסם בנבו); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) 674).

בנסיבות דנן, כאמור, פסק הדין הפך חלוט כבר מזמן ללא שהוגש כל ערעור לגביו. משכך, למעשה, סיכויי הערעור קטנים ביותר (שכן אלו מחייבים עתה קבלת אורכה להגשת הערעור ובהתאם להלכה אורכה זו ניתנת במקרים חריגים ביותר, במיוחד לאור חלוף הזמן במקרה דנן).

גם סיכויי הערעור אינם משמעותיים, שכן, אף אם יוסדר השביל האמור עדיין לא יהיה בכך כדי לשנות מהוראות פסק הדין (אלא בהסכמת המשיבים, שממילא, כך עולה מתשובתם, אינם נכונים לתתה).

זאת ועוד. הסכם פשרה שקיבל תוקף על ידי ערכאה שיפוטית מגלם בחובו שתי תכונות - האחת, כפסק דין של אותה ערכאה שיפוטית (בעצם מתן תוקף של החלטה להסכמה) והאחרת, התכונה ההסכמית שבין הצדדים להליך.

ההלכה הידועה היא כי ככל שצד מבקש לבטל הסכם הפשרה בעילה של פגם באותו הסכם, הרי שעליו לנקוט בהליכים המתאימים לביטול ההסכם, קרי, הגשת תביעה בגין כך בפני הערכאה המוסמכת. כך נכון הדבר גם כאשר צד מבקש לשנות מהוראותיו של אותו הסכם בשל פגמים כאלו ואחרים בכריתתו (ר' י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 549).

בכדי להשיג על פגם בהליך השיפוטי לאישור הסכם הפשרה, הרי שהדרך לעשות כן הינה באמצעות נקיטת הליכי ערעור (ר' זוסמן, שם, בעמ' 789-785).

בנסיבות דנן לא מציגה המבקשת, בבקשתה ובתגובתה, כל טעמים לאיזה מן ההשגות שלעיל, בודאי שלא בנוגע להליך השיפוטי לאישור הסכם הפשרה. כל שיש בבקשה הוא רצונה של המבקשת לשנות מהוראות החלוקה שנקבעו על ידי המומחה על מנת להקל על השינויים הנדרשים בבית. אין בכך דבר בנוגע להליך השיפוטי ואף לא להיבט ההסכמי הקשור בהסכם הפשרה כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 88/12
מס' בקשה: 30/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במיוחד אמורים הדברים כאמור אין המדובר בסוגיה חדשה בנוגע לשביל האמור אשר "נולדה" רק עתה לאחר מתן פסק הדין - סוגיית המעבר בבית היתר לב ליבו של הסכסוך שבין הצדדים כבר מראשיתו של ההליך והדבר ברור היה לצדדים כולם, אשר אף התייחסו לסוגיה בהרחבה בדיון מיום 05.04.12 (ר' טיעוני ב"כ המבקשת החל בעמוד 1 שורה 24 לפרוטוקול הדיון מיום 05.04.12). לו סברה המבקשת כי בידה להכשיר את שביל הגישה, הרי שהיה עליה לפעול לשם כך קודם לניהול ההליך דנן או במסגרתו ולהסדיר חלופה זו במסגרת הסכם הפשרה. דא עקא, דבר מזה לא נעשה. המבקשת "נזכרה" לפעול בהקשר האמור זמן רב לאחר מתן פסק הדין וחוות דעת המומחה, שעה שכבר היה עליה לבצע בפועל את הוראות החלוקה על פי פסק הדין ולאור אי רצונה לבצע את השינויים ברכוש המשותף הנדרשים לאור פסק הדין.

וידוגש, ברור היה לצדדים בחתימתם על הסכם הפשרה כי שינויים כאלו ואחרים ידרשו ברכוש המשותף ואלו הוסדרו במפורש (ראה למשל סעיפים 6 ו-9 להסכם הפשרה).

אעיר כי במסגרת הבקשה והתגובה מבקשת המבקשת את מעורבות ערכאה שיפוטית זו בסיוע בהסדרת השביל האמור. מעבר לעובדה כי אין ערכאה זו מוסמכת לדון בסכסוכים שבין בתים משותפים שכנים (ר' תיק (מפ' ת"א) 397/10 נציגות הבית דרך חיים בר לב 203 תל אביב נ' ברנשטיין ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)), הרי שגם לגופם של דברים אין כל מקום לערכאה שיפוטית "להתערב" בשיקולים קניינים של בעלי זכויות כאלו ואחרים. עצם הפניה לקבלת "סיוע" מערכאה שיפוטית על מנת שזו "תשכנע" בעל זכויות בנוגע לזכויותיו הקנייניות, מלמדת על כי אין בידה של המבקשת, בכל מקרה, להסדיר את שביל הגישה (המהווה את יסוד בקשתה דנן).

הפתרון "האידיאלי" שמעלה המבקשת הינו עבודה. פתרון זה אינו תואם את הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין וממילא, על טיעוניה הוא עצמה, הוא אינו ריאלי בהעדר הסכמה קניינית של בעלי הזכויות הרלבנטיים. בנסיבות אלו אין כל טעם או הצדקה לעיכוב הביצוע.

לפני סיום אעיר כי הבקשה דנן הוגשה כשנה לאחר מתן פסק הדין! כמו כן, אין הבקשה ותגובת המשיבה נתמכות בתצהיר, על אף ריבוי העובדות הנכללות בכתבי טענות אלו. די באלו, כשלעצמם, להביא לדחיית הבקשה.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

אני מחייב את המבקשת לשלם לתובעת סך של 750 ₪ בגין החזר הוצאות הבקשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה בלישכתי היום ה' אייר תשע"ג, 15 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב